



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/10/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

CARISTI GIACOMO, Presidente e Relatore

CALDARELLI LORENZO, Giudice

PERINI LORENZO, Giudice

in data 25/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 435/2022 depositato il 11/05/2022

proposto da

Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Darfo Boario Terme - P.le Lorenzini 4 25047 Darfo Boario Terme BS

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3199 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3199 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3199 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3199 TARI 2018

- sul ricorso n. 437/2022 depositato il 11/05/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Darfo Boario Terme - P.le Lorenzini 4 25047 Darfo Boario Terme BS

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3199 SANZIONI TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3199 SANZIONI TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3199 SANZIONI TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3199 SANZIONI TARI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al presente ricorso viene riunito quello di cui al n° 437/2022 R.G.R. in quanto tra loro connessi. Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 SNC impugnava l'avviso di accertamento con cui il Comune di Darfo Boario Terme richiedeva il pagamento della TARI per gli anni d'imposta 2015-2018, in relazione a superfici produttive non denunciate e ritenute soggette al tributo.

La ricorrente deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo, ritenendo che i residui di lavorazione del legno fossero da considerarsi sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis D.Lgs. 152/2006, ovvero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; sollevava poi l'illegittimità dell'inclusione nella superficie imponibile delle aree destinate a macchinari e verniciatura, e il diritto alla riduzione della quota variabile della TARI o all'abbattimento forfettario ex art. 47 co. IV del Regolamento comunale. Riteneva infine l'illegittime le sanzioni irrogate, per carenza dell'elemento soggettivo della violazione.

Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo, tra l'altro, la mancata presentazione di istanze di esonero o riduzione, e l'inesistenza di prova idonea a giustificare l'esclusione delle superfici.

All'udienza del 27/09/2024, le parti chiedevano rinvio per esperire tentativo di conciliazione sulla base di quanto deciso da altra sezione di questa Corte per l'annualità 2014. E il Collegio, accogliendo l'istanza, rinviava all'udienza del 25/10/2024. Ma all'udienza odierna, le predette comunicano di non aver raggiunto l'intesa sulla controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al riguardo, necessita esaminare il presupposto impositivo della TARI e la natura dei rifiuti. L'art. 1, co. 639, L. 147/2013 individua nella detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, il presupposto del tributo. Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento comunale, l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani è esclusa laddove la produzione superi i 10 kg/mq oppure ove lo smaltimento avvenga in proprio. Nel caso di specie, il Comune ha escluso dal computo le superfici sulle quali, secondo la planimetria fornita dalla stessa contribuente, si producono rifiuti speciali smaltiti in proprio, calcolando la TARI solo per le superfici residue, dove si formano rifiuti assimilati agli urbani.

La dedotta qualificazione di tutti i residui come "sottoprodotti" ai sensi dell'art. 184-bis D.Lgs. 152/2006 non è stata supportata da alcun accertamento formale dell'autorità ambientale competente, né risulta che l'utilizzo degli scarti nel proprio impianto di riscaldamento sia sufficiente a configurare un sottoprodotto ai fini tributari. Come chiarito dalla giurisprudenza, la natura di sottoprodotto deve essere "positivamente accertata e documentata" (Cass. civ. n. 9857/2020), e non può fondarsi su presunzioni unilaterali.

Pertanto, è principio consolidato che l'onere della prova per ottenere esenzioni o riduzioni della TARI grava interamente sul contribuente (Cass. civ., ord. n. 32490/2021; Cass. n. 12979/2019). Ove quest'ultimo deve presentare denuncia originaria o di variazione, allegare idonea documentazione (planimetrie, formulari di smaltimento, dati tecnici), e provare l'inedoneità delle superfici a produrre rifiuti urbani o la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili. Nel caso in esame, la contribuente non ha mai presentato istanze formali di variazione o esonero per le annualità in oggetto, né ha documentato l'inapplicabilità del tributo in relazione alle superfici accertate.

Al riguardo, giova ricordare l'art. 49 co. III del Regolamento Comunale, che prevede l'esclusione dalla superficie imponibile solo per le aree dove si formano "di regola" rifiuti speciali non assimilati, previa dimostrazione dell'avvenuto trattamento conforme.

È accertato che il Comune ha effettivamente escluso tali superfici sulla base della planimetria tecnica prodotta dalla stessa società, computando le sole aree residuali. Infine, la richiesta di riduzione forfettaria del 30%, ex art. 47 co. IV, non può trovare accoglimento, non essendo stata accertata alcuna impossibilità oggettiva ad individuare puntualmente le superfici escluse dal tributo.

Quanto poi alle sanzioni irrogate, l'art. 5 D.Lgs. 472/1997 stabilisce che l'elemento soggettivo può essere integrato da dolo o colpa. Nel caso di specie, l'omessa denuncia per anni consecutivi non può che integrare un comportamento colposo, quantomeno per negligenza. La società stessa non ha contestato in modo specifico la violazione formale, limitandosi a dedurre l'assenza di colpevolezza senza alcun elemento a supporto.

Rigettata pertanto ogni altra contraria istanza e/o eccezione e ritenuto di porre a carico della parte soccombente le spese di lite, la Corte

P.Q.M.

Respinge i ricorsi riuniti. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, in via equitativa, in € 5.000,00 (cinquemila//00) oltre accessori di legge, in favore del Comune resistente.

Il Presidente relatore